

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 905/2532 นาย วงศ์ ศาสตร์ เปล่ง แสง
นาย สุวรรณ ศาสตร์ เปล่ง แสง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1716, มาตรา 1732, มาตรา 1727

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 249, มาตรา 148, มาตรา 173 (1)

คดีก่อนจำเลยทั้งสามกล่าวหาโจทก์ว่าละเลยไม่ทำบัญชีทรัพย์สินมรดกไม่รายงาน
แสดงบัญชีการจัดการและไม่แบ่งปันมรดกให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง
ตั้งให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย ให้ถอนโจทก์ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของ
ผู้ตาย คดีถึงที่สุดแล้วคดีนี้โจทก์ก็กล่าวหาจำเลยทั้งสามว่า ละเลยไม่ทำการตามหน้าที่
ของผู้จัดการมรดก มิได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกภายในเวลาและตามแบบที่กำหนดไว้
ไม่ทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการและแบ่งปันมรดกให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา จำเลยทั้งสามไม่สามารถเป็นผู้จัดการมรดก คดีก่อนกับคดีนี้
จึงมีประเด็นข้อพิพาทคนละอย่างคนละเหตุกัน ฟ้องโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ ปัญหาที่
ว่าคดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีก่อนหรือไม่ จำเลยเพิกหยิบยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกา เป็นข้อที่
มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 249 ศาลฎีกา ไม่เห็นสมควรยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัย.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนจำเลยทั้งสามออกจากการเป็นผู้จัดการ
มรดก และตั้งให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกแทน จำเลยที่ 1 ที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่มี

อำนาจฟ้อง จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยทั้งสามทวงถามให้โจทก์ส่งมอบหลักฐานแต่โจทก์เพิกเฉย ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นสอบถามโจทก์และจำเลยแล้วได้รับความรับกันว่า ศาลฎีกาได้พิพากษาให้เพิกถอนโจทก์และ ก. จากการเป็นผู้จัดการมรดก และตั้งให้จำเลยทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดก ศาลชั้นต้นจึงสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยและวินิจฉัยว่าฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 711/2526 ของศาลชั้นต้นซึ่งศาลฎีกาพิพากษาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีของโจทก์ไม่เป็นฟ้องซ้ำพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ตามรูปความจำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่าฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 711/2526 ของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1407/2530 หรือไม่ พิจารณาคดีก่อนจำเลยทั้งสามกล่าวหาโจทก์ว่าละเลยไม่ทำบัญชีทรัพย์สินมรดก ไม่รายงานแสดงบัญชีการจัดการและไม่แบ่งปันมรดกให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย คือวันที่ 3 กรกฎาคม 2521 ให้ถอนโจทก์ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย คดีถึงที่สุดแล้วคดีนี้โจทก์กล่าวหาจำเลยทั้งสามว่า จำเลยทั้งสามละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดก จำเลยทั้งสามมิได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกภายในเวลา และตามแบบที่กำหนดไว้ ไม่ทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการและแบ่งปันมรดกให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคือวันที่ 9 กันยายน 2526 จำเลยทั้งสามไม่สามารถเป็นผู้จัดการมรดก คดีก่อนกับคดีนี้จึงมีประเด็นข้อพิพาทคนละอย่างคนละเหตุกัน ฟ้องโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ฟังไม่ขึ้น ที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกาอีกข้อว่า คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีก่อน เพราะโจทก์ฟ้องคดีนี้ก่อน ศาลฎีกาพิพากษาคดีก่อนโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าจำเลยที่ 1 ที่ 3 เพิ่งหยิบยกปัญหานี้ขึ้นอ้างในชั้นฎีกา จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วในศาลชั้น

ต้น ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ทั้งศาล
ฎีกาไม่เห็นควรยกปัญหาข้อนี้ขึ้นวินิจฉัยด้วย"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>